



Petição de Marca Manifestação ou Contestação à Oposição

Número da Petição: 810090249089

Número do Processo: 829942572

Ato publicado na RPI nº: 2015

Dados do Requerente

Nome: RMI RIO MRECHANTS COMÉRCIO DE MODAS E ÓTICA LTDA
EPP

CPF/CNPJ/Número INPI: 32135287000153

Endereço: RUA DAS PEDRAS, 124 - CENTRO Armação de Buzios RJ

Cidade:

Estado: RJ

CEP: 28950000

Pais: Brasil

Natureza Jurídica: MICROEMPRESA, ASSIM DEFINIDA EM LEI

e-mail: georgealves@lupalupa.com.br

Dados do Procurador/Escritório

Procurador:

Nome: Kleber Ferreira Feno

CPF: 60764287753

e-mail: empresa@altairdias.com.br

Nº API: 231

Nº OAB:

UF:

Escritório:

Nome: Altair Dias, Mello & Cia. Ltda.

CNPJ: 42155929000130

Anexos

Descrição	Nome do Arquivo
RAZÕES	Manifestação_RMI RIO MERCHANTS.pdf

☒ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 810090249089 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, sob pena da presente petição vir a ser não conhecida.



Esta petição foi enviada pelo sistema e-Marcas (Versão 1.0) em 15/10/2009 às 14:30

REGISTRO No. 829.942.572 de 22/08/2008

MARCA: “ALOHA EYE WEAR”

CLASSE: 09

ASSUNTO: MANIFESTAÇÃO SOBRE OPOSIÇÃO

1. **RMI RIO MERCHANTS COMÉRCIO DE MODAS E OTICA LTDA EPP**, firma comercial brasileira, estabelecida à **Rua das Pedras, 124 - Centro, Armação de Búzios - RJ**, inscrita no CNPJ sob o No. **32.135.287/0001-53**, requerente do pedido de registro em epígrafe, tomando conhecimento da oposição apresentada pela firma **Euro Company Importadora e Distribuidora Ltda**, vem, por seu bastante Procurador, abaixo assinado, em defesa de seus legítimo interesses comerciais e na melhor forma de direito, apresentar, tempestivamente, a presente, necessária e imprescindível

MANIFESTAÇÃO

ao aludido instrumento de embargo, fundamentando-a nas razões e motivos a seguir aduzidos.

PRELIMINARMENTE

2. Deve ser dito que a oposição oferecida é totalmente improcedente, pois, os argumentos utilizados são descabidos e inconsistentes.

3. Alega a oponente que a oposta estaria cometendo ato ilícito previsto na atual Legislação marcária ao fazer uso e tentar o registro da denominação “**ALOHA EYE WEAR**”, pois, no seu entender, tal nome violaria os seus direitos de propriedade e de uso de sua marca.
4. É necessário ressaltar que muito estranhamos o teor da Oposição apresentada, uma vez que a oposta nunca teve a intenção de violar os direitos da oponente e, antes de solicitar o registro da sua marca, efetuou buscas de colidência perante esse INPI, que não apontaram nenhuma marca igual a sua na classe 09.
5. A marca “**ALOHA EYE WEAR**” tem um significado totalmente diferente da marca da Oponente. A expressão “**ALOHA**” é uma saudação havaiana usada como cumprimento, que transmite amor, e “**EYE WEAR**” significa “para usar nos olhos”.

Quanto à denominação “**ALLORA**”, da Oponente, significa “**TEMPO**” no idioma italiano.

A pronúncia de ambas as marcas também é totalmente diferente, não havendo colidência fonética.

6. Além disto, os registros da marca “**ALLORA**”, da Oponente, foram requeridos na classe 14, para proteger: “RELÓGIOS, BIJUTERIAS (FOLHEADOS E SEMI-JÓIAS), ABOTOADURAS, ALFINETES DE ADEREÇO, ADEREÇOS (BIJUTERIAS/FOLHEADOS), ALFINETES DE GRAVATAS, AMULETOS (BIJUTERIAS E FOLHEADOS), ANÉIS (BIJUTERIAS E FOLHEADOS), ARTIGOS DE BIJUTERIA, BIJUTERIAS (IMITAÇÕES DE PEDRAS), BRINCOS, BRINCOS DE ORELHAS, BROCHES (BIJUTERIAS/FOLHEADOS), CHAVEIRO DE BIJUTERIA E FOLHEADOS, COLARES, CORRENTES DE RELÓGIOS, CORRENTES (BIJUTERIAS E FOLHEADOS), CRONÔMETROS, PRENDEDOR DE GRAVATAS, INSIGNIAS FOLHEADAS DE METAIS PRECIOSOS, MEDALHAS, MEDALHÕES (BIJUTERIAS/FOLHEADOS), RELOJOARIA, PULSEIRAS DE RELÓGIO, PULSEIRAS (BIJUTERIAS E FOLHEADOS), RELÓGIOS DE PULSO ANALÓGICOS E OU DIGITAIS, ENFEITES DE CABELO, TORNOZELEIRAS”.

Enquanto que a marca “**ALOHA EYE WEAR**”, da Oposta, foi requerida para proteger: “ÓCULOS; ÓCULOS (ARMAÇÕES DE -); ÓCULOS

(CORRENTES PARA -); ÓCULOS (ESTOJOS PARA -); ÓCULOS (LENTE DE -); ÓCULOS ANTIOFUSCANTES; ÓCULOS DE SOL; ÓCULOS PARA ESPORTES”.

7. Isto demonstra que não houve interesse da Oponente em proteger nenhum de seus produtos na classe 09 porque nenhum deles se enquadra nesta classe.

8. No caso vertente é indispensável fazer a pergunta que não quer calar:

Se as marcas em disputa são diferentes em sua apresentação gráfica, em sua fonética e em seu significado; e, se as classes são diferentes, por que razão técnica e/ou jurídica, a marca “**ALOHA EYE WEAR**” não seria concedida à Suplicante ? Se analisarmos a questão com bom senso e coerência, chegaremos à definitiva conclusão:

NADA IMPEDE QUE A MARCA PLEITEADA SEJA CONCEDIDA A ORA SUPPLICANTE !

9. Convém, ainda, salientar que as marcas em questão coexistem, há longo tempo, no mercado consumidor, sem que dessa coexistência tenha resultado qualquer dúvida ou confusão para ambas as marcas, não caracterizando, portanto, a concorrência desleal.

10. Desta maneira, não havendo ilícito de reprodução ou imitação, não há contrafação, sendo, portanto, vã a acusação que está sendo imputada à oposta.

É lúcido dizer que a empresa oposta sempre norteou seu comportamento pela honestidade e probidade profissional, sem jamais ter ocasionado dano, proposital ou involuntário, a quem quer que seja.

11. De qualquer maneira, vale acrescentar que a marca da Postulante é um bem patrimonial, cujo amparo legal é imprescindível, a fim de que não seja objeto de uso por terceiros mal intencionados.

12. Portanto, é necessário reconhecer à Suplicante o direito ao registro requerido da sua marca “**ALOHA EYE WEAR**” na classe reivindicada, que o uso, bem como dispendiosas campanhas de propaganda e marketing realizadas nestes anos, a consagrou no seio de sua clientela.
13. Demonstrada a improcedência da oposição interposta, a Suplicante ousa aguardar o acolhimento da presente Manifestação e o prosseguimento do seu processo para fins de concessão, pois, desta maneira, se estará exercendo a sempre incontestada e serena

JUSTIÇA !



ALTAIR DIAS, MELLO E CIA LTDA
Departamento Técnico